

■ ■ ■

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de IGOR LIMA SANTOS, imputando-lhe a prática do crime previsto no (a) no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal; (b) no art. 32, §2º, da Lei n. 9605/98, e no artigo 32, caput, da Lei n. 9605/98, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 30 de maio de 2017, em horário incerto, na Area Bairro do Alegre, na cidade de Nova Campina Comarca de Itapeva-SP, o acusado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) cavalo Mangalarga, no valor aproximado de R\$ 800,00 (oitocentos reais), 2 (duas) celas com arreios completa, no valor estimado de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) cada uma, e 01 (uma) cesta básica de alimentos, no valor aproximado de R\$200,00 (duzentos reais), totalizando R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais), bens pertencentes à vítima Luiz Carlos de Souza Santos.

Consta ainda no incluso inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, por duas vezes, praticou maus-tratos contra animal doméstico. A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2020 (fls. 145), e o réu foi citado (fls. 160) e apresentou resposta à acusação por meio de advogado dativo (fls. 165/168). Às fls.174, foi apresentada a retificação à denúncia de (fls.124/126), para constar a data do fato como sendo 30 de maio de 2017 (fls. 03/04) e não no ano de 2019, como constou, com a ratificação de seus demais termos.

A denúncia retificada foi recebida às fls. 175/177.

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi produzida prova oral.

O ministério público e a defesa apresentaram alegações finais orais (fls. 227).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Primeiramente, anote-se que a prescrição da pretensão punitiva é regulada pelo patamar máximo em abstrato de pena privativa de liberdade.

No caso, o denunciado nasceu no dia 30 de junho de 1998, conforme consta na folha de antecedentes (fls. 128/135), e sua ficha anexada no inquérito (fls. 14/22) na qual consta o número de seu R.G.

O documento hábil ao qual a Súmula nº 74/STJ faz referência, não se restringe à certidão de nascimento. Outros documentos, dotados de fé pública e, portanto, igualmente hábeis podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a folha de antecedentes e identificação realizada pela polícia civil.

Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADOS. Recurso interposto pela Justiça Pública visando ao recrudesimento da pena (elevação das bases, exclusão das atenuantes da confissão e da menoridade, ou, se mantidas, afastamento da compensação com a reincidência para Luan, redução da fração de aumento na terceira fase e alteração do regime inicial). (...) B) Menoridade relativa bem comprovada. Prescindibilidade de juntada de certidão de nascimento ou outro documento equivalente. Data de nascimento constante de outros documentos públicos (Folha de Antecedentes, Ficha de Identificação Civil e certidões de objeto e pé), que gozam de presunção de veracidade, sem que nada de idôneo tenha sido apresentado para impugná-los. Comprovação na forma da Súmula de nº 74, do C. STJ. Neutralização do aumento das bases de Luan. 4. Imperioso decote da majorante objetiva de ofício. Roubo cometido com emprego de arma branca (canivete).(...). Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, pautada que foi a fixação, também, nas circunstâncias de gravidade. Parcial provimento, na parte não prejudicada (da Justiça Pública).

(TJSP; Apelação Criminal 0001154-41.2016.8.26.0536; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

O réu, na data dos fatos, tinha 19 anos. Assim, faz jus a redução, pela metade, dos prazos de prescrição, conforme artigo 115 do Código Penal.

No tocante ao crime previsto no artigo 32, § 2º e artigo 32, caput, ambos da Lei nº. 9.605/98, tem-se o decurso do lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Isto porque, a pena máxima cominada para o réu no delito tipificado no artigo 32, caput, da Lei 9605/98, seria de 01 (um) ano e no artigo 32, § 2º seria de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Compulsando os autos, verifico que, entre a data do fato e a data do recebimento da

denúncia, transcorreram-se mais de 03 anos, sendo o caso, portanto, de se decretar a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Prosseguindo, a pretensão punitiva estatal é procedente em relação à prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, finda a instrução criminal, restaram comprovados os fatos narrados na denúncia.

A autoria e materialidade ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de avaliação (fls. 23), pelo laudo pericial (fls. 117/121), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A vítima Luiz Carlos de Souza Santos relatou que o réu, para adentrar em sua residência, pulou a cerca e subiu pelo telhado. Entrou na casa e para sair arrebentou a porta. Os vizinhos lhe contaram que foi Igor que furtou sua propriedade. Inclusive, era ele que vivia furtando as casas das redondezas. Falou com o réu sobre o ocorrido, ele assumiu o acontecido e disse que não faria mais. Em relação aos cachorros, o réu confessou para ele que envenenou um e quebrou o outro porque não queriam o deixar entrar na casa. O réu vendeu o cavalo em Itapeva por R\$ 400,00. A cela foi vendida e não conseguiu recuperar. Gastou R\$ 1.800,00 na Falt para tratamento do cachorro que ele maltratou. O réu era conhecido em seu bairro, pois quando aprontava lá fugia para Nova Campina, quando roubava em Nova Campina, ia se esconder lá em seu bairro, onde tinha um tio. Questionado pela acusação, respondeu que a cerca tinha quatro fios de arames e para entrar ele passou entre eles. Ele arrombou a porta da cozinha, teve que colocar uma porta nova. Em seu interrogatório, o réu confessou parcialmente os fatos. Disse que furtou o cavalo com cela que estava no pasto no fundo da casa da vítima. Para retirar o cavalo, cortou os arames e saiu pelos fundos. Não adentrou na casa, não pegou cesta básica, nem matou o cachorro.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizada a prática do delito de furto imputado ao réu.

A vítima relatou com detalhes e sem contradições a forma pela qual se deparou com a porta da cozinha arrombada e com o furto em sua propriedade. Contou também que ao conversar com os vizinhos foi informado que o autor dos fatos teria sido Igor, que já é conhecido por praticar delitos como este naquela região. Disse também que o acusado, em uma conversa informal, confessou para ele todos os fatos.

Ademais, não há razão para duvidar da versão apresentada pela vítima, que por recursos próprios descobriu a autoria do delito. Aliás, o acusado confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados, limitando apenas os bens subtraídos. Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que o acusado possui diversas condenações por fatos anteriores (fls. 139/144), com trânsito em julgado com data posterior ao delito apurado neste processo, as quais devem ser valorizadas como Maus Antecedentes, motivo pelo qual exaspero a pena base em 1/2 e fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente agravante e presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que parcial, atenuo a pena em 1/5 e fixo-a em 02(dois) anos, 04(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão e 12(doze) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição. Logo, fixo a pena definitiva em 02(dois) anos, 04(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão e 12(doze) dias multa.

CUMPRIMENTO DA PENA

Fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, sopesando os píssimos antecedentes do réu, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a concessão de sursis.

Considerando que o réu está preso por outro processo, não se faz necessária nova decretação de prisão provisória.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

(i) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de IGOR LIMA SANTOS, com relação ao crime previsto no art. 32, §2º, da Lei n. 9605/98, e no art. 32, caput, da Lei n. 9605/98, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

(ii) CONDENAR o réu IGOR LIMA SANTOS a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 02(dois) anos, 04(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 12(doze) dias-multa, no patamar mínimo, em virtude da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Custas pelo acusado, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; e (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado por força do convênio DPE-OAB/SP, em conformidade com suas disposições.

P.I.C.

Itapeva, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA